



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

- Oggetto:** **BANDO DI CONCORSO PER N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO, CATEGORIA C, CCNL COMPARTO SANITA'. REVOCA**
- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 31 del 1998 della Regione Autonoma della Sardegna rubricata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione", come modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2021 del 22/11/2021;
- VISTI** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e in particolare l'art. 21-quinquies, relativo alla revoca del provvedimento per "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario";
- VISTO** il D.Lgs.165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D.P.R. n. 487/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il D.P.R. 82/2023 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTA** la propria Determinazione n. 627 del 13.04.2026 avente ad oggetto "Aggiornamento della Sezione 3.3 del PIAO 2026-2028 – la consistenza delle risorse umane, i fabbisogni di personale e la loro programmazione" - sottoposta al controllo preventivo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di legittimità e di merito dell'Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta con nota prot. n. 2559 del 28/04/2026;

VISTA la propria Determinazione n. 1348/2022 del 26-09-2022 relativa all'approvazione del Bando di concorso per n. 2 posti di assistente tecnico. Categoria C, CCNL Comparto Sanità;

CONSIDERATO che la suddetta procedura si trova attualmente nella fase antecedente allo svolgimento delle prove selettive, non essendo ancora state espletate né la prova scritta né la prova orale previste dal bando di concorso;

CONSIDERATA l'intervenuta confluenza del personale in un diverso comparto di contrattazione, con la conseguente ridefinizione dei profili professionali, delle categorie contrattuali, delle declaratorie e degli inquadramenti giuridici ed economici del personale dipendente e che tale transizione contrattuale ha reso necessaria una rivisitazione complessiva dell'assetto organizzativo interno, al fine di ricondurre le strutture operative, le dotazioni organiche e le relative funzioni al nuovo quadro di riferimento contrattuale applicabile;

CONSIDERATO che le predette circostanze, intervenute successivamente all'adozione dei provvedimenti in argomento, integrano i presupposti del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione degli atti originari, nonché della sopravvenuta nuova valutazione dell'interesse pubblico;

RITENUTO che la prosecuzione della procedura concorsuale di cui in premessa, avviata sulla base del previgente assetto organizzativo e contrattuale, risulterebbe non coerente con le attuali esigenze dell'Agenzia, potendo determinare l'immissione in servizio di personale con profili professionali, inquadramenti e declaratorie non più rispondenti alla struttura organizzativa ridefinita e al contratto collettivo attualmente applicabile;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere alla revoca del provvedimento di indizione del concorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale consente il ritiro degli atti amministrativi ad efficacia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO

durevole per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, tenuto altresì conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

che, non essendosi ancora svolte le prove scritte e orali, nessun candidato ha maturato aspettative giuridicamente qualificate tali da configurare un pregiudizio patrimoniale indennizzabile ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, risultando pertanto non dovuta alcuna corresponsione di indennizzo a favore degli aventi causa;

RITENUTO

pertanto necessario procedere a una complessiva ricognizione e revisione di alcuni procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusa la procedura selettiva in argomento, al fine di garantire la piena coerenza tra il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia, il vigente quadro contrattuale applicabile e le effettive esigenze funzionali derivanti dalla mutata realtà territoriale;

DETERMINA

di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

di revocare il Bando di concorso per n. 2 posti di assistente tecnico. Categoria C, CCNL Comparto Sanità, approvato con Determinazione n. 1348/2022 del 26-09-2022 e per l'effetto, sono da intendersi privi di efficacia tutti gli atti consequenziali adottati nell'ambito della medesima procedura;

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti direzionali per gli adempimenti di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nell'apposita sezione "Selezione e concorsi" del sito istituzionale dell'ARPAS;

Siglato da :

ROBERTO PIREDDU